

Do Sądu Rejonowego w L. wniesiono akt oskarżenia wobec Alalego K., obywatela Gruzji, któremu zarzucono, iż w okresie od 22 czerwca 2023 r. od godz. 17.00 do 29 czerwca 2023 r. do godz. 16.30, przy ul. Koszmarnej 5 w L., działając w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, pozbawił wolności Eustachego W. w ten sposób, że wepchnął go do pomieszczenia na mopy o powierzchni 6 metrów kwadratowych, nie zawierającego okna, po czym zamknął na zamek patentowy drzwi tego pomieszczenia, które otwierał jedynie wówczas, gdy podawał pokrzywdzonemu posiłki i wodę oraz w celu załatwienia przez pokrzywdzonego potrzeb fizjologicznych, tj. popełnienie czynu z art. 189 § 2 k.k.

Sąd Rejonowy w L., wyrokiem z dnia 9 września 2024 r., uznał oskarżonego Alalego K. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu tj. przestępstwa z art. 189 § 2 k.k. i za to przestępstwo na podstawie art. 189 § 2 k.k. wymierzył mu karę roku pozbawienia wolności, orzekł wobec oskarżonego na podstawie art. 40 § 2 pkt 1 k.k. pozbawienie praw publicznych na okres 3 lat oraz rozstrzygnął o kosztach procesu, obciążając nimi oskarżonego (w tym w szczególności kosztami występującego w sprawie – wobec niewładania przez Alalego K. językiem polskim - tłumacza).

[Stan faktyczny sprawy został ustalony przede wszystkim w oparciu o wyjaśnienia oskarżonego, zeznania świadka Ludmiły K. (byłej żony oskarżonego) złożone w postępowaniu przygotowawczym, a odczytane na rozprawie głównej w trybie art. 350a k.p.k. w zw. z art. 391 § 1 k.p.k. (zaniechano wezwania świadka na rozprawę) oraz zeznania pokrzywdzonego. Z zeznań Ludmiły K. z postępowania przygotowawczego wynikało m.in., „iż oskarżony to człowiek porywczy i kłótlivy, skory do rękoczynów i nadużywający alkoholu (...), jak to się mówi po polsku – zwykły pijanica”.

Oskarżony w postępowaniu przygotowawczym wyjaśnił, „iż od 2 lat nieprzerwanie przebywa w Polsce i w istocie pozbawił w okresie od 22 czerwca 2023 r. od godz. 17.00 do 29 czerwca 2023 r. do godz. 16.30, przy ul. Koszmarnej 5 w L., wolności Eustachego W. Zrobił tak, bo Eustachy W. to zły człowiek i okropny nadzorca w pracy i stąd to wszystko, chciał odreagować przykrości, których pracując zaznał. Nic więcej nie ma do powiedzenia, może poza tym, że żałuje swego czynu, obecnie legalnie pracuje w Polsce przy sadzeniu drzew, otrzymując minimalne wynagrodzenie, co ledwie starcza mu na bieżące opłaty. Chce sobie ułożyć życie w tak pięknym kraju, ma nową partnerkę i jest szczęśliwy”. W toku rozprawy głównej oskarżony odmówił składania wyjaśnień. Po odczytaniu mu wyjaśnień z postępowania przygotowawczego „podtrzymał je w całości jako prawdziwe i w pełni szczere”.

Sąd uzasadniając pisemnie rozstrzygnięcie co do orzeczonej kary pozbawienia wolności wskazał, iż „w świetle przepisów k.k. nie było w niniejszej sprawie dopuszczalne warunkowe zawieszenie jej wykonania, gdyż oskarżony był w czasie czynu prawomocnie skazany za przestępstwo z art. 278 § 3 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. na karę roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, która to kara została następnie w postępowaniu wykonawczym zamieniona na zastępczą karę pozbawienia wolności z uwagi na uchylanie się Alalego K. od odbycia kary ograniczenia wolności (data uprawomocnienia się postanowienia w tym przedmiocie – 20 grudnia 2022 r.). Zgodnie ze wskazaniem ustawodawcy zamieszczonym w art. 69 § 1 k.k. wyklucza to prawną dopuszczalność warunkowego zawieszenia wykonania kary”.

Oceń jako obrońca oskarżonego prawidłowość procedowania sądu i trafność wydanego wyroku na płaszczyźnie przepisów prawa karnego materialnego i procesowego. W zależności od zajętego stanowiska zaproponuj treść zarzutu (ów) apelacyjnego (ych) i wniosków apelacyjnych lub treść opinii o braku podstaw do wywiedzenia apelacji. Wskaż wyczerpujące argumenty na poparcie zajętego w przedmiotowej sprawie stanowiska.

Odpowiedź:

W sprawie należało wywieść apelację, zaskarżyć wyrok w całości i podnieść następujące zarzuty:

- naruszenia przepisu prawa karnego materialnego (art. 438 pkt 1 k.p.k.) tj. art. 189 § 2 k.k. poprzez jego wadliwe zastosowanie, choć oskarżony nie pozbawił wolności pokrzywdzonego na okres powyżej 7 dni; w konsekwencji zachowanie oskarżonego należało zakwalifikować z art. 189 § 1 k.k.;*

- *naruszenia przepisu prawa karnego materialnego (art. 438 pkt 1a k.p.k.) tj. art. 69 § 1 k.k. poprzez wadliwe przyjęcie, że bycie skazanym w czasie popełnienia przestępstwa na karę ograniczenia wolności, której wykonanie następnie zamieniono w postępowaniu wykonawczym na zastępczą karę pozbawienia wolności to „bycie skazanym w czasie popełnienia przestępstwa na karę pozbawienia wolności” w rozumieniu przywołanego przepisu k.k., co wyłącza możliwość zastosowania instytucji probacyjnej; takie stanowisko sądu meriti czyni wyrok w tej części nieodpowiadającym prawu;*
- *naruszenia przepisu prawa karnego materialnego (art. 438 pkt 1a k.p.k.) tj. art. 40 § 2 pkt 1 k.k. poprzez orzeczenie środka karnego pozbawienia praw publicznych wbrew treści wskazanego przepisu kodeksu karnego; takie rozstrzygnięcie sądu meriti czyni wyrok w tej części nieodpowiadającym prawu;*
- *naruszenia przepisów prawa karnego procesowego, co mogło mieć wpływ na treść wyroku (art. 438 pkt 2 k.p.k.):*
 - *tj. art. 350a in fine k.p.k. w zw. z art. 391 § 1 k.p.k. poprzez zaniechanie wezwania na rozprawę a następnie odczytanie zeznań byłej żony oskarżonego złożonych w postępowaniu przygotowawczym, choć miała ona status osoby najbliższej dla oskarżonego i przysługiwało jej prawo do odmowy składania zeznań (art. 182 k.p.k.),*
 - *tj. art. 72 § 1 k.p.k. w zw. z art. 619 § 3 k.p.k. poprzez obciążenie oskarżonego kosztami tłumacza, mimo iż z treści powołanych przepisów wynika, że „oskarżony ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza (...) jeśli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim”, zaś „Skarb Państwa ponosi także koszty związane z udziałem w postępowaniu tłumacza w zakresie koniecznym dla zapewnienia oskarżonemu jego prawa do obrony”.*

Wniosek odwoławczy: o wezwanie na rozprawę odwoławczą Ludmiły W., pouczenie jej o prawie do odmowy składania zeznań i w zależności od treści złożonego przez nią oświadczenia w tym przedmiocie, przesłuchanie jej bezpośrednio na okoliczność przyczyn przedstawienia oskarżonego w tak złym świetle (w ocenie obrońcy podłożem tak niekorzystnych jej zeznań jest od lat istniejący konflikt między oskarżonym a Ludmiłą W.) lub zastosowanie dyspozycji art. 186 § 1 k.p.k.

Ponadto należy wnieść o zmianę wyroku: przyjęcie kwalifikacji prawnej z art. 189 § 1 k.k. i wymierzenie na podstawie tego przepisu kary 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na minimalny okres próby oraz nałożenie obowiązku probacyjnego wymaganego treścią art. 72 § 1 k.k.; wyeliminowanie z wyroku orzeczonego środka karnego; nieobciążanie oskarżonego kosztami sądowymi związanymi z udziałem w postępowaniu tłumacza oraz zwolnienie go od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

Pojęcie «motywacja zasługująca na szczególne potępienie» można interpretować podobnie jak pojęcie «niska pobudka» [podkr. aut.]. Najczęściej będzie tu chodzić o zemstę, chęć wzbogacenia się za wszelką cenę, pomówienie kogoś, naruszenie jego godności osobistej itp.” (postanowienie SN z 1.03.2006 r., [V KK 184/05](#), LEX nr 323293). Motywacją zasługującą na szczególne potępienie będzie zatem zachowanie w ocenie powszechnej jaskrawo naganne, wywołujące silne reakcje repulsywne w społeczeństwie (np. oburzenie, gniew) – V. Konarska – Wrzosek, Kodeks karny. Komentarz, Lex.

Opis czynu przypisanego a środek karny pozbawienia praw publicznych z art. 40 § 2 pkt 1 k.k.

Kazus II

W niniejszej sprawie należało wnieść apelację, zaskarżyć wyrok w całości i zarzucić:

- naruszenie przepisu prawa karnego materialnego tj. art. 286 § 1 k.k. poprzez dokonanie subsumpcji ustalonego stanu faktycznego pod powyższą normę prawną mimo braku w zachowaniu

oskarżonego wyczerpania znamienia „działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej” (art. 438 pkt 1 k.p.k.),

- naruszenie przepisu prawa karnego procesowego tj. art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k. poprzez dokonanie opisu czynu w sposób niedokładny, pomijający jedno ze znamion (wskazane wyżej) ujęte w art. 286 § 1 k.k., co mogło mieć wpływ na treść orzeczenia,

- naruszenie przepisu prawa karnego procesowego tj. art. 182 § 1 k.p.k. w zw. z art. 115 § 11 k.k. i art. 186 § 1 k.p.k. poprzez niezezwolenie osobie pozostającej we wspólnym pożyciu z oskarżonym – świadkowi Natalii P. na skorzystanie z prawa do odmowy składania zeznań mimo, iż ta przystępując na rozprawie do ich składania miała status osoby najbliższej dla oskarżonego, co mogło mieć wpływ na treść orzeczenia,

- naruszenie przepisu prawa karnego procesowego tj. art. 391 § 1 k.p.k. w zw. z art. 186 § 1 k.p.k. poprzez odczytanie na rozprawie zeznań Natalii P. z postępowania przygotowawczego mimo, iż nie było do tego ustawowych podstaw, co mogło mieć wpływ na treść orzeczenia.

Wniosek o zmianę wyroku i uniewinnienie oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu.